

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Lisa Schubert, Janine Wissler, Doris Achelwilm, Dr. Dietmar Bartsch, Desiree Becker, Janina Böttger, Jörg Cezanne, Agnes Conrad, Mirze Edis, Christian Görke, Cem Ince, Cansin Köktürk, Tamara Mazzi, Pascal Meiser, Zada Salihović, Ines Schwerdtner, Isabelle Vandre, Sarah Vollath, Sascha Wagner, Anne Zerr und der Fraktion Die Linke

Umsetzungsstand bei der Nutzung nachrichtenloser Vermögenswerte

Seit Jahren soll die Nutzung nachrichtenloser Vermögenswerte gesetzlich geregelt werden. Schon die Regierungskoalitionäre der Bundesregierung aus SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP wollten die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, um mit den Guthaben verwaister Konten das Gemeinwohl zu fördern (vgl. www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf). Die derzeitige Bundesregierung plant, mit den Geldern nachrichtenloser Konten soziale Innovation zu fördern (vgl. www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf). Auch die Bundesländer unterstützen die Nutzung der Gelder, wie ein kürzlich vom Bundesrat eingebrachter Gesetzentwurf zeigt (vgl. Drs. 21/1396). Eine gesellschaftlich förderliche Nutzung dieser Gelder genießt also breite politische Unterstützung.

Gegenwärtig steht der Sozialstaat seitens der Bundesregierung und wirtschaftsnaher Verbände massiv unter Druck (vgl. www.freitag.de/autoren/helena-steinhaus/cdu-wirtschaftsrat-wenn-lobbyisten-die-axt-an-den-sozialstaat-legen). Wie schon der Sachverständigenrat der Bundesregierung kritisierte, bestätigt nun eine Studie, dass das Sondervermögen weitgehend zweckentfremdet wird, um laufende Haushaltskosten zu decken, statt langfristig in die Zukunftsfähigkeit des Landes und der Wirtschaft, sowie in den Erhalt und Ausbau von (sozialer) Infrastruktur zu investieren (vgl. <https://taz.de/Sondervermoegen-Wirtschaftswissen-kritisieren-dass-die-Regierung-falsch-investiert/!6129133/>; www.zeit.de/wirtschaft/2026-03/finanzpolitik-bundesregierung-zukunftsquote-bundeshaushalt-infrastruktur).

Vor diesem Hintergrund ist eine schnelle Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen, welche die Milliardenbeträge von verwaisten Konten mit klaren sozialen Maßstäben dem Gemeinwohl zuführt, dringend angebracht. Laut eines Gutachtens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung könnten bis zu 4,2 Mrd. Euro auf solchen Konten liegen (vgl. www.focus.de/finanzen/4-2-mrd-euro-liegen-in-deutschland-auf-herrenlosen-konten-was-dahintersteckt_7d2d681c-2371-4920-80b2-f359e82b400a.html). Der Verband Deutscher Erbenermittler e. V. geht sogar von bis zu 9 Mrd. Euro aus (vgl. Drucksache 21/1396).

Ohne rechtliche Regelung werden nachrichtenlose Vermögenswerte zum Bank Eigentum (vgl. www.finanzen.net/nachricht/geld-karriere-lifestyle/vergessene-konten-milliarden-euro-das-passiert-mit-geld-auf-verwaisten-bankkonten-10413584). Anstatt mit solchen Vermögen das Allgemeinwohl zu fördern, werden

sie zum privaten Bankgewinn. Ohne erkennbaren gesellschaftlichen Nutzen, verbessern die Vermögenswerte dort lediglich die Bilanzen und heben die Vorstandsboni. Während die Vertreter der deutschen Kreditwirtschaft diesem Vorhaben dementsprechend mindestens reserviert gegenüberstehen (vgl. www.tagesschau.de/wirtschaft/milliarden-ohne-besitzer-auf-bankkonten-100.html), steht Deutschland bezüglich der fehlenden rechtlichen Regelung zur Nutzung nachrichtenloser Vermögenswerte gegenüber anderen allen G7 Staaten und vielen weiteren Ländern alleine da (vgl. www.send-ev.de/wp-content/uploads/2021/03/2_Auflage_Nachrichtenlose_Assets.pdf).

Vor dem Hintergrund massiver sozialer Investitionsrückstände, sowie vor dem Hintergrund, dass deutsche Banken nach wie vor Rekordgewinne einfahren und über eine komfortable Eigenmittelausstattung verfügen (vgl. Drs. 21/2567, Antwort auf die Frage 15.), ist der deutsche Sonderweg im Interesse der Kreditwirtschaft nach Auffassung der Fragesteller nicht mehr zu rechtfertigen. Vielmehr sollte die Bundesregierung dem Bundestag so bald wie möglich einen Gesetzentwurf vorlegen, welcher die Nutzung der Vermögenswerte im Interesse des Gemeinwohls regelt. Sollte ein Fonds geschaffen werden, braucht es für die Anlage der Mittel klare und verbindliche soziale Maßstäbe. Dadurch könnten die Gelder etwa dem dringend notwendigen sozialen Wohnungsbau zugutekommen.

Die Fragesteller gehen auf Grundlage der Regierungsantworten zu früheren kleinen Anfragen zu diesem Thema (vgl. Drs. 21/315, Drs. 20/13172, Drs. 20/8012) davon aus, dass der Umsetzungsstand bei diesem Vorhaben fortgeschritten sein dürfte.

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Welche Schritte hat die Bundesregierung seit Regierungsübernahme unternommen, um die im Koalitionsvertrag versprochene Nutzung von Geldern aus nachrichtenlosen Konten für soziale Innovation umzusetzen?
 - a) Nach Auffassung der Bundesregierung, nach welchen Kriterien qualifiziert sich eine Investition durch einen solchen Fonds als soziale Innovation?
 - b) Nach Auffassung der Bundesregierung, unter welchen Voraussetzungen ließe sich soziale Infrastruktur (etwa sozialer Wohnungsbau) mit einem solchen Fonds finanzieren?
 - c) Nach Auffassung der Bundesregierung, welche Kriterien und Maßstäbe für die Anlage der Mittel durch einen revolvingierenden Fonds wären geeignet, um soziale Investitionen und Innovation zu fördern?
2. Wie viele Arbeitstreffen zum Koalitionsvorhaben der Nutzung der Gelder nachrichtenloser Konten fanden seit Regierungsantritt statt zwischen den federführenden Ressorts und (bitte Datum, beteiligte Personen, Anlass und Thema des Treffens aufführen)
 - a) Vertretern der deutschen Kreditwirtschaft?
 - b) Vertretern der Zivilgesellschaft?
 - c) weiteren Interessensgruppen und -vertretern?
3.
 - a) Welche konkreten Maßnahmen wurden seitens der zuständigen Ministerien bisher unternommen, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Nutzung von Geldern aus nachrichtenlosen Konten zu schaffen?
 - b) Welche konkreten Fortschritte wurden bisher bei der Entwicklung eines konkreten Zeitplans zur Umsetzung des Vorhabens erzielt?

4. Baut die Arbeit der derzeitigen Bundesregierung zu diesem Thema auf den Arbeitsständen (z. B. vorhandene Referentenentwürfe, rechtliche Bewertungen, Gutachten) der Vorgängerregierung auf und falls nein, warum nicht?
5. Inwiefern baut die Bundesregierung bei der aktuellen Erarbeitung des Gesetzentwurfs auf den in der vorherigen Legislaturperiode erarbeiteten fachlichen Grundlagen, Gutachten oder Referentenentwürfen auf?
 - a) Welche Dokumente, Gutachten oder Entwürfe der vorherigen Bundesregierung werden hierzu herangezogen?
 - b) Welche dieser Vorarbeiten wurden fortgeführt, angepasst oder verworfen?
 - c) Aus welchen Gründen hat sich die Bundesregierung für eine (Nicht-)Fortführung entschieden?
6. Liegt das vom BMBF in Auftrag gegebene Gutachten aus dem Jahr 2021 (vgl. Drucksache 20/13172) mittlerweile final vor und wenn ja, warum wurde es bisher noch nicht veröffentlicht und falls die Veröffentlichung des Gutachtens geplant ist, zu welchem Zeitpunkt soll die Veröffentlichung erfolgen?
7. Vor dem Hintergrund von Medienberichten aus diesem Jahr bezogen auf ein aktuelles Gutachten in Auftrag des BMBF zu nachrichtenlosen Konten (vgl. www.focus.de/finanzen/4-2-mrd-euro-liegen-in-deutschland-auf-herr-enlosen-konten-was-dahintersteckt_7d2d681c-2371-4920-80b2-f359e82b400a.html), handelt es sich bei dem hier genannten Gutachten um das Ergebnis der Rechtsberatung zur Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für die Nutzung von Guthaben auf nachrichtenlosen Konten zur Förderung Sozialer Innovation durch Schalast & Partner RA im Zeitraum April 2024 bis August 2025 (vgl. Drucksache 21/315) und plant die Bundesregierung dieses Gutachten zu veröffentlichen, falls ja, zu welchem Zeitpunkt und falls keine Veröffentlichung geplant ist, warum nicht?
8. Wie steht die Bundesregierung zum Regelungsvorschlag des Bundesrats (Drucksache 21/1396), ein zentrales, öffentlich einsehbares Register beim Bundesamt der Justiz einzurichten, damit Erben leichter Vermögensansprüche an Geldern nachrichtenloser Vermögenswerte geltend machen können?
 - a) Falls die Bundesregierung den Vorschlag ablehnt, warum?
 - b) Sind aus Sicht der Bundesregierung andere Stellen, beispielsweise die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder die Bundesbank, geeigneter, um ein solches Register einzurichten und wenn ja, warum?
9. Warum wurden nachrichtenlose Vermögenswerte bisher noch nicht einer zentralen Stelle gemeldet?
10. Erwägt die Bundesregierung, die Gelder aus nachrichtenlosen Konten zusammen mit den Geldern aus dem Restrukturierungsfonds in einen gemeinsamen Fonds einzubringen?

Berlin, den 26. Februar 2026

Heidi Reichinnek, Sören Pellmann und Fraktion

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.